

通 知 書

2024 年 11 月 12 日

Marsden Audio Laboratories, Inc.
Vice President and Chief Intellectual Property Counsel
Marisol Etxeberria 殿

マースデン・ジャパン株式会社
知的財産部 部長 園田 修 殿

東雲デバイスソリューションズ株式会社
知的財産ライセンス部 部長 宇津木 遼

文書番号：SDS-IPL-2024-0611

第 1 当社の地位

当社は、2022 年 4 月 1 日を効力発生日とする会社分割により、東雲電機株式会社（以下「分割会社」という。）からデバイス事業及びこれに関連する知的財産を承継いたしました。承継対象には、分割会社が締結した共同開発契約に基づく権利義務が含まれます。

当社は、本年上半期に実施した承継資産の棚卸しにおいて、2009 年 11 月 16 日付共同開発契約（プログラムコード JD-SHN-09）に基づく成果の帰属について、下記のとおり貴社にご通知申し上げる必要があると判断いたしました。

第 2 対象

項目	内容
発明の名称	レンダリング環境に応じた復号器におけるオブジェクトクラスタリング
貴社整理番号	MAL-2010-0392
国際出願	PCT/US2011/048013（国際出願日 2011 年 8 月 17 日）
国際公開	WO 2012/024531 A1
日本国特許	特許第 5617402 号（設定登録 2014 年 12 月 12 日）
米国特許	US 8,977,546 B2
欧州特許	EP 2 604 125 B1
韓国特許	KR 10-1584772
中国特許	ZL 2011 8 0040217.6

第 3 当社の主張

1. 権利の帰属

本件発明は、共同開発契約 別紙 A に定める対象範囲において生じたものであり、同契約第 5 条第 1 項により、分割会社と貴社の共有に属します。当社は会社分割により分割会社の持分を承継しております。

その根拠は次のとおりです。

- (1) 本件発明は、2010 年 4 月 20 日に開催された共同開発 定例レビューにおいて、共同開発の枠組みの中で開示されております。

- (2) 貴社の知的財産管理システムにおいて、本件はプログラムコード **JD-SHN-09** に区分され、権利帰属区分は「共有（東雲電機株式会社 **50%**）」と登録されております。当社は、貴社が **Vantage** プログラム参加者に毎年ご送付の知的財産資産明細書 付表 **3** により同記載を確認しております（分割承継資料一式に **2017** 年度版から **2023** 年度版までの写しが含まれております。）。この記載は、貴社が少なくとも **2017** 年度から現在に至るまで維持しているものであり、貴社自身の認識を示すものと解されます。
- (3) 共同開発契約の英訳文第 **5** 条第 **1** 項は、共同開発から生じた一切の改良（**all improvements arising therefrom**）が両当事者の共有となる旨を定めております。

2. 特許法第 38 条違反

特許を受ける権利が共有に係る場合、特許法第 **38** 条により、特許出願は共有者全員が共同でなければなりません。しかるに貴社は、**2011** 年 **8** 月 **17** 日の国際出願を単独名義で行われました。

したがって、日本国特許第 **5617402** 号は、特許法第 **123** 条第 **1** 項第 **2** 号に定める無効理由を有します。同号による無効審判の請求には期間の制限がなく、同条第 **3** 項により特許権の消滅後においても請求が可能です。

第 4 お求めする事項

1. 各国対応特許について、当社が持分二分の一を有することの確認、及び当該持分の移転登録手続への協力。
2. **2014** 年 **12** 月 **12** 日の設定登録により当社に生じた持分相当額の一括清算請求権に基づき、金四十億五百万円（**¥4,005,000,000**）のお支払い。

算定根拠：貴社 **Vantage** プログラム契約 別表 **7** に定める実施料按分方法により本件家族に配分される **2019** 年から **2024** 年までの実施料収入は合計 **53,400,000** 米ドルと算出されます。その二分の一である **26,700,000** 米ドルを、**1** 米ドル **150** 円により換算いたしました。

第 5 回答期限及び留保

本通知の日から **30** 日以内に、貴社のご見解を書面にて頂戴したく存じます。

期限内に誠意あるご回答が得られない場合、当社は、日本国特許第 **5617402** 号について特許無効審判を請求するほか、中華人民共和国における専利権権属紛争訴訟その他各国において必要と認める手続を検討いたします。

本通知は当社の権利を何ら放棄するものではなく、記載しない主張についても留保いたします。

以上

東雲デバイスソリューションズ株式会社
知的財産ライセンス部
大阪市中央区本町二丁目